Ley N° 21.849: Reglas del Uso de la Fuerza

Análisis estratégico e implementación en Carabineros de Chile

Gral. ® Reinaldo Ríos Cataldo
Abogado · Santiago, octubre de 2026

Basada en el Informe en Derecho de RJRIOSC del 16 de octubre de 2026.-
La presente presentación además se complementa con aportes del Gral. (r) señor Hero Negrón Schlotterbach

Enfoque global: un avance neto, pero condicionado

Objeto y ámbito

Principios y reglas para el uso de la fuerza por Carabineros y PDI; también FF.AA. en orden público, seguridad interior, infraestructura crítica y recintos militares, y DIRECTEMAR. Excluye a Gendarmería (arts. 1, 11 y 19).

Avance

Da rango legal y un estándar previo y conocido a una materia que limita el derecho a la vida (art. 19 N° 1 CPR).

Condición

Su eficacia protectora depende de los reglamentos y de cómo los tribunales resuelvan tres puntos: proporcionalidad omitida, fuerza letal sin riesgo vital y estatuto de “víctima o testigo”.

4

principios

Legalidad, necesidad, responsabilidad y racionalidad (art. 3)

8

deberes

Planificación, identificación, advertencia, gradualidad, terceros, auxilio, registro y reporte (art. 5)

5 × 5

grados

De resistencia o agresión y de uso de la fuerza, no secuenciales (arts. 6–7)

1 año

para reglamentos

Plazo para los reglamentos del Título I: 16-oct-2027 (art. transitorio)

Núcleo operativo: grados de resistencia y de fuerza

	Resistencia o agresión (art. 6)	Grado de fuerza (art. 7): correspondencia propuesta
1	**Cooperación**	Presencia: vigilancia, porte de armamento, vehículos
2	**Resistencia pasiva**	Técnicas de comunicación: diálogo, mediación, negociación
3	**Resistencia activa**	Reducción física de la movilidad: control, esposamiento
4	**Agresión activa**	Fuerza menos letal: física o armamento menos letal
5	**Agresión activa potencialmente letal**	Fuerza potencialmente letal: solo si los grados previos son insuficientes

La ley ordena ajustar la fuerza a la resistencia (art. 9), pero no fija qué grado corresponde a cuál: la matriz debe quedar en el reglamento. Además, permite iniciar en cualquier nivel (arts. 5 N° 4 y 9), mientras el grado 5 exige que los previos "resulten insuficientes".

Fortalezas y debilidades

Fortalezas

- **Rango legal.** Estándar previo y conocido; se satisface la reserva legal (arts. 1 y 3)
- **Amparo penal.** Eximente del art. 10 N° 10 CP; debe acreditarse el incumplimiento (art. 15)
- **Protección civil y disciplinaria.** Sin responsabilidad personal por daños a cosas, salvo dolo directo; sin baja ni pérdida de sueldo durante el sumario (arts. 15 y 17)
- **Realismo normativo.** Reconoce que la fuerza puede causar lesiones o muerte; escala no lineal (arts. 2, 5 y 9)
- **Deberes con resguardo.** Identificación, advertencia y auxilio "sin detrimento propio" (art. 5)
- **Trazabilidad.** Distintivo único, registro, reporte e informes semestrales (arts. 5 y 10)

Debilidades

- **Proporcionalidad omitida.** Error de técnica legislativa: debió definirse, no suprimirse (art. 3)
- **Fuerza letal sin riesgo vital.** Para detener, impedir la fuga o proteger infraestructura; el Principio 9 ONU exige peligro para la vida (arts. 7 N° 5 y 8)
- **Policías con menos detalle.** Sin matriz de grados ni prohibición de fuerza sobre el reducido, que sí rige a las FF.AA. (Regla N° 5)
- **Protecciones circulares.** Rigen si se actuó "en los términos de la ley", justo lo que se investiga (art. 17)
- **Exención civil limitada.** Solo daños a cosas, no lesiones ni muerte (art. 15 inc. 4°)
- **Transitorio incompleto.** Ordena reglamentos del Título I, no del Título II

Oportunidades y vulnerabilidades

Oportunidades

- **Incidir en el reglamento.** Plazo hasta el 16-oct-2027 y consulta previa sobre armamento (art. 2 N° 1)
- **Fundamento para exigir recursos.** Formación, equipamiento y registro son deberes legales del Estado (arts. 4 y 5 N° 7)
- **Pericia técnica propia.** Peritos institucionales en táctica y armamento (art. 321 bis CPP)
- **Lenguaje común con FF.AA.** Principios y deberes compartidos para la planificación conjunta
- **Respaldo al mando.** Reglas claras reducen la inhibición operativa
- **Base empírica.** Informes semestrales para evaluar y defender la actuación (art. 10)

Vulnerabilidades

- **Proporcionalidad por vía judicial.** El art. 3 N° 1 y el art. 5 CPR conducen a la Convención Americana (arts. 4 y 5)
- **Tribunal Constitucional.** Inaplicabilidad contra los arts. 7 N° 5, 8, 15 y 17, con fallos dispares
- **Responsabilidad internacional.** Una muerte sin riesgo vital podría llegar al sistema interamericano
- **Percepción de "blindaje".** Actuar fuera de los márgenes reales de la ley
- **Reglamentos tardíos o volátiles.** Decretos modificables sin pasar por el Congreso
- **Brecha de capacitación y recursos.** Sin entrenamiento certificado se debilita el amparo del art. 15

Protecciones del funcionario: alcance real

Protección	Lo que otorga	Límite real
Eximente penal (art. 15)	Cumplimiento del deber (art. 10 N° 10 CP); debe probarse el incumplimiento	Solo si cumplió las reglas, que se leerán con estándares convencionales
Exención civil (art. 15 inc. 4°)	Sin responsabilidad personal por daños a cosas	No cubre lesiones ni muerte; excluye el dolo directo
Protección disciplinaria (art. 17)	Sin baja ni pérdida de remuneración durante el sumario	Exige haber actuado “en los términos de la ley”, que es lo investigado
Víctima o testigo (art. 17 inc. 2°)	No ingresa a la investigación como imputado	Como testigo declara sin garantías de imputado; solo puede callar lo que lo incrimine (art. 305 CPP)
Peritos institucionales (art. 18)	Conocimiento técnico propio en juicio	Impugnables por imparcialidad; el fiscal puede no presentarlos

Recomendación: abogado institucional desde la primera declaración, cualquiera sea la calidad procesal, y capacitación sobre el alcance real de estas protecciones.

Agenda reglamentaria que debe proponer Carabineros

1 Definir la proporcionalidad

Relación entre intensidad de la fuerza y gravedad de la amenaza, sin exigir paridad de medios

2 Objetivo: hacer cesar

La fuerza busca hacer cesar la agresión, no neutralizar al agresor

3 Peligro para la vida

Interpretar el art. 7 N° 5 exigiendo ese peligro para la fuerza potencialmente letal

4 Matriz de correspondencia

Qué grado de fuerza responde a cada grado de resistencia (art. 9)

5 Prohibición sobre el reducido

Extender a las policías la Regla N° 5 de las FF.AA.

6 Escopetas antidisturbios

Criterios de distancia, zonas de impacto y munición

Además: reglamento del Título II (el transitorio solo menciona el Título I), protocolos conjuntos con FF.AA. y ley complementaria de responsabilidad de mando (art. 3 N° 3).

Sin entrenamiento no hay preparación operativa

«Ley de uso de la Fuerza: Sin Entrenamiento no hay Preparación Operativa», Gral. (r) Hero Negrón Schlotterbach, 16 de octubre de 2026

1

Más que normas

El art. 4 exige infraestructura para entrenar y reentrenar al personal operativo, no solo protocolos y clases teóricas.

2

Un centro en cada capital regional

Centros de Perfeccionamiento y Capacitación con polígonos virtuales y de tiro, tecnología e instructores certificados.

3

Práctica bajo presión

Ejercitar procedimientos, mejorar la toma de decisiones bajo presión y fortalecer la Doctrina Táctica institucional.

4

Como laboratorios universitarios

Instalaciones especializadas para aplicar lo aprendido; podrían aprovecharse terrenos fiscales disponibles.

Si la ley eleva las exigencias, el Estado debe proveer los medios. ***«Proteger la vida de quienes nos protegen es una responsabilidad institucional.»***

Matriz Nacional de Centros Regionales



Infografía elaborada por el Gral. (r) Hero Negrón Schlotterbach

Hoja de ruta de implementación

0 — 1 — 2 — 3

Fase 0

Nov–dic 2026

- Orden General transitoria de adecuación
- Mesa técnica DGCAR – Ministerio de Seguridad
- Catastro de terrenos fiscales y costeo de los 16 centros

Fase 1

Ene–jun 2027

- Propuesta institucional de reglamento
- Currículo y certificación de instructores
- Requerimiento en la formulación del Presupuesto 2028

Fase 2

Jul–oct 2027

- Reglamento vigente (plazo: 16-oct-2027)
- Registro digital y plataforma virtual operativos
- Diseño de los centros en las 16 regiones

Fase 3

2028 en adelante

- Construcción y habilitación simultánea
- Centros regionales en operación
- Certificación del 100 % de la dotación operativa

Despliegue por macrozona: perfil de riesgo y énfasis

Macrozona	Regiones	Perfil de riesgo operativo	Énfasis de entrenamiento
Norte	Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama	Frontera, crimen organizado armado, infraestructura minera y energética	Fuerza potencialmente letal, control fronterizo, infraestructura crítica
Centro	Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins	Puertos, orden público estacional, rutas	Control de multitudes, fuerza menos letal
Metropolitana	Región Metropolitana	Mayor dotación y frecuencia de procedimientos; manifestaciones masivas	Comunicación, reducción física, armamento menos letal
Centro-Sur	Maule, Ñuble	Delitos rurales, robo de madera, red vial	Procedimientos rurales y vehiculares
Sur	Biobío, La Araucanía, Los Ríos	Violencia rural armada, infraestructura crítica, actuación conjunta con FF.AA.	Escenarios rurales, emboscadas, interoperabilidad
Austral	Los Lagos, Aysén, Magallanes	Dispersión territorial, baja densidad, unidades aisladas	Simulación, plataforma virtual y alianzas con FF.AA.

Modelo de centros: nacional, regional y virtual

Nivel 1

Centro Nacional (Santiago)

- Alta especialización y Doctrina Táctica
- Formación y certificación de instructores
- Simuladores avanzados e investigación táctica
- Cobertura de todo el país

Nivel 2

15 Centros Regionales

- Uno en cada capital regional
- Polígono de tiro y simuladores
- Salas de clases y residencias
- Reentrenamiento periódico y obligatorio

Nivel 3

Plataforma virtual y apoyo móvil

- Plataforma nacional de e-learning
- Evaluación y certificación en línea
- Unidades móviles para localidades aisladas
- Capacitación a distancia en todo el país

Componentes clave (Gral. Negrón): infraestructura · tecnología virtual · doctrina táctica · instructores · alianzas con FF.AA., universidades y cooperación internacional

Centros regionales por macrozona y sus capacidades

Macrozona	Centros (capitales regionales)	Capacidades principales
Norte	Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó	Tiro, táctica y control de disturbios; fronteras, crimen organizado, minería
Centro	La Serena, Valparaíso, Rancagua	Orden público, patrullaje, DD.HH., intervención urbana, procedimientos rurales
Metropolitana	Centro Nacional (Santiago)	Alta especialización, simuladores, instructores, investigación táctica; cobertura nacional
Centro-Sur	Talca, Chillán	Control de orden público, tácticas rurales
Sur	Concepción, Temuco, Valdivia	Control de disturbios y puertos, tácticas rurales, conflicto rural, intervención
Austral	Puerto Montt, Coyhaique, Punta Arenas	Zonas lacustres, rutas marítimas, zonas extremas; capacitación mixta con FF.AA. en Aysén y Magallanes

Implementación nacional y simultánea: todo el personal, en todas las regiones, debe contar oportunamente con los medios de reentrenamiento que exige el art. 4.

Infraestructura y apoyos transversales

Registro digital único

Formulario post-evento georreferenciado (art. 5 N° 7 y 8)

Cámaras corporales

La mejor prueba de descargo del funcionario (art. 15)

Identificación única

Distintivo intransferible por funcionario (art. 5 N° 2)

Armamento menos letal certificado

Escopetas y munición homologadas, con criterios de uso

Protección y primeros auxilios

Equipo de protección y botiquín táctico (arts. 4 y 5 N° 6)

Asesoría jurídica inmediata

Abogado institucional desde la primera declaración (art. 17)

Peritaje técnico institucional

Peritos en uso de la fuerza para la Fiscalía (art. 18)

Análisis y control de gestión

Informes semestrales al Ministerio (art. 10)

Previsión presupuestaria: costos de implementación

Componente	Incluye	Naturaleza del gasto
Formación y certificación	Instructores, cursos periódicos, reemplazo del personal en capacitación	**Recurrente**
Centros regionales y polígonos	Salas, residencias, polígonos de tiro y áreas de entrenamiento táctico	**Inversión plurianual**
Munición de entrenamiento	Letal y menos letal, según cuota anual de tiro por funcionario	**Recurrente**
Tecnología virtual	Simuladores, realidad virtual, plataforma e-learning, unidades móviles	**Inversión y recurrente**
Armamento menos letal	Escopetas antidisturbios, munición y dispositivos homologados	**Inversión y reposición**
Registro y cámaras	Cámaras corporales, almacenamiento y custodia de video, plataforma digital	**Inversión y recurrente**
Protección y primeros auxilios	Equipo de protección y botiquín táctico	**Reposición**
Apoyo jurídico y pericial	Abogados institucionales y peritos técnicos	**Recurrente**

Fundamento: la ley hace de la formación y el equipamiento un deber del Estado (art. 4), pero no asigna financiamiento propio. Carabineros debe incorporar estos costos en su presupuesto institucional.

Cómo incorporarlo al presupuesto institucional

Presupuesto 2027

Ya en trámite en el Congreso

- Reasignaciones internas para la Fase 0 y 1
- Modificaciones presupuestarias por decreto
- Gestión ante el Ejecutivo de una indicación, de su iniciativa exclusiva (art. 67 CPR)

Presupuesto 2028

Formulación durante 2027

- Programa de implementación de la Ley 21.849
- Costeo por macrozona y por componente
- Munición y recertificación como gasto recurrente

Inversión

Plurianual, desde 2028

- Centro Nacional y 15 centros regionales como proyectos de inversión
- Uso de terrenos fiscales disponibles
- Ejecución simultánea en las 16 regiones

Indicadores de control: % de la dotación operativa certificada · polígonos operativos por macrozona · eventos de fuerza con registro audiovisual · cumplimiento del cronograma de inversión

Conclusiones y recomendaciones

1

Balance positivo

Rango legal, eximente penal y protecciones civiles, disciplinarias y procesales.

2

Protección real, pero condicionada

Depende de acreditar el cumplimiento de reglas que se leerán con estándares convencionales.

3

El reglamento es decisivo

Proporcionalidad, peligro vital, matriz de grados y prohibición sobre el reducido, antes del 16-oct-2027.

4

Sin entrenamiento no hay preparación

Centro Nacional y 15 centros regionales, en forma simultánea (Gral. Negrón).

5

Sin presupuesto no hay cumplimiento

Costos de formación, polígonos y munición en el presupuesto institucional 2028 y en inversión plurianual.

6

Mando preparado

Planificación (art. 5 N° 1), asesoría jurídica inmediata y ley de responsabilidad de mando.